会议，对沈阳市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《沈阳市防御雷电灾害条例》（以下简称《条例》）进行了审查。

法制委员会认为，雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种灾害之一，沈阳市年平均雷暴日数33天，最多达49天，属于较多雷暴地区，雷电灾害造成人员伤亡和财产损失的事件时有发生。沈阳市为了防御和减轻雷电灾害，保护人民生命财产安全，促进经济建设和社会发展，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定这一地方性法规是必要的。《条例》内容与上位法没有抵触。法制委员会建议本次常委会会议予以审查批准。

法制委员会审查该《条例》，事先征求了农业与农村委员会的意见。

以上说明，请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准《大连市无规定动物疫病区建设管理条例》的决定

——2009年9月26日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过

辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议对大连市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《大连市无规定动物疫病区建设管理条例》进行了审议，决定同意辽宁省人民代表大会法制委员会的审查意见，予以批准，由大连市人民代表大会常务委员会公布施行。

大连市无规定动物疫病区建设管理条例

2009年8月25日大连市第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过

2009年9月26日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准

第一章 总 则

第一条 为加强无规定动物疫病区的建设和管理，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据

有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本条例所称无规定动物疫病区(以下简称无疫区),是指具有天然屏障或者采取人工措施,在一定期限内没有发生国家规定的一种或者几种动物疫病,并经国家验收合格的区域。

第三条 本市行政区按照国家规定的条件、标准和规范建设无疫区。

本市无疫区的建设和管理,适用本条例。

第四条 市及县(市)、有关区人民政府兽医主管部门是本行政区域内无疫区建设和管理工作的行政主管部门。

市及县(市)、有关区人民政府设立的动物卫生监督机构,负责动物、动物产品的检疫和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;设立的动物疫病预防控制机构,负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

市及县(市)、区人民政府有关部门,按照各自职责做好与无疫区建设和管理相关的工作。

第五条 无疫区的建设管理实行预防为主、防治结合、统一规划、依法治理的原则。

第六条 本市推行动物舍饲圈养或者定点放养,鼓励、扶持规模化、标准化饲养动物。

第二章 无疫区建设

第七条 市及县(市)、有关区人民政府应当组织制定无疫区建设规划,并将其纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划;建立、健全并实施动物防疫工作目标责任制度、责任追究制度;制定有关动物疫病防治应急预案,下达无疫区动物疫病防治规划。

第八条 市及县(市)、有关区人民政府应当按照本级政府职责,将动物疫病预防、控制、扑灭、无害化处理、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。

第九条 各级动物卫生监督、动物疫病预防控制机构及其人员、设施、设备配置应当达到国家规定的标准,具备相应的动物卫生监督管理能力和动物疫病预防控制能力。

第十条 兽医主管部门以及动物卫生监督机构、动物疫病预防控制机构应当制定并实施提高本单位人员素质的规划,有组织有计划地开展培训和考核,并具有相应的培训条件和考核机制。

兽医主管部门应当加强对执业兽医、乡村兽医服务人员的管理、教育和技术培训,提高其业务素质和职业道德水平。

第十一条 兽医主管部门应当按照法律、法规及有关规定,严格实施动物防疫条件审查、动物诊疗许可,以及动物免疫、检疫、疫情报告、防疫档案等具体管理规定和动物用药、疫病监控、疫病防治等技术规范,对动物疫病采取有计划的监控措施,实行动物防疫信息网络化管理。

第十二条 设立动物饲养场(养殖小区)和隔离场所,动物屠宰加工场所,以及动物和动物产品无害化处理场所,应当先向兽医主管部门报告选址情况,经兽医主管部门确认场所设置符合国务院兽医主管部门规定的标准后,方可从事其他筹建活动;场所设置及其他动物防疫条件不符合法律规定的,兽医主管部门不予发给动物防疫条件合格证。

经营动物和动物产品的集贸市场应当具备国务院兽医主管部门规定的动物防疫条件,并接受

动物卫生监督机构的监督检查。

第十三条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、孵化，动物产品生产、经营、加工、贮藏，动物和动物产品无害化处理，以及动物诊疗等活动应当符合环境保护要求，产生的废弃物应当进行无害化、减量化处置。

第十四条 市人民政府兽医主管部门应当根据无疫区建设规划，按照合理布局的原则，建立和完善动物、动物产品运载工具清洗、消毒场所，所在地人民政府应当给予支持。

第十五条 在本市行政区的主要交通入口和动物饲养、交易集中区域的明显位置，设立无疫区警示牌和边界标志。警示牌和边界标志由市人民政府兽医主管部门统一规划，所在县（市）、有关区人民政府负责设置、管理。

第十六条 市人民政府兽医主管部门根据无疫区建设的需要，可以与相邻城市人民政府兽医主管部门建立动物疫病联合防控机制。

经省人民政府批准，市人民政府兽医主管部门在进出本市行政区的重要交通入口设立动物卫生监督检查站，作为动物、动物产品进入本市行政区的指定通道。

第十七条 无疫区建设达到国家规定的条件后，由市人民政府兽医主管部门按照规定的程序，逐级向国务院兽医主管部门申请验收、公布。

第三章 无疫区管理

第十八条 市及县（市）、有关区人民政府兽医主管部门应当按照国家、省的有关规定，组织实施动物疫病强制免疫计划。乡（镇）人民政府、街道办事处应当组织本辖区内饲养动物的单位和个人做好动物疫病强制免疫。

第十九条 对用于生产、加工动物产品的动物和种用、乳用动物实施动物疫病强制免疫，属于动物饲养场（养殖小区）饲养的，由动物饲养场（养殖小区）组织进行；属于其他方式饲养的，由所在地乡（镇）人民政府、街道办事处组织进行；对用于展览、比赛、演艺、观赏的动物，以及作为伴侣的动物和宠物实施动物疫病强制免疫，由饲养单位或者个人按照兽医主管部门的要求做好强制免疫接种工作。

经强制免疫的动物，应当按照国务院兽医主管部门的规定，建立免疫档案，加施畜禽标识，实施可追溯管理。

第二十条 兽医主管部门应当依法加强对兽用生物制品生产、经营和使用的监督检查。

第二十一条 动物疫病预防控制机构应当对动物疫病的发生、流行及其免疫效果等情况进行监测。

从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、孵化以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的单位和个人不得拒绝或者阻碍前款规定的监测。

第二十二条 实施动物疫病及其免疫效果监测的病原微生物实验室，应当建立健全各项管理制度和操作规范，保证各项记录和报告的信息科学、完整。

采集、保存、运输动物病料或者病原微生物以及从事病原微生物研究、教学、检测、诊断等活动，应当遵守国家有关病原微生物实验室管理的规定。

第二十三条 动物、动物产品的运载工具、垫料、包装物、容器等应当符合国务院兽医主管部门

规定的动物防疫要求。

染疫动物及其排泄物,染疫动物产品,动物尸体,运载工具中的动物排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物,应当按照国务院兽医主管部门的规定进行处理,不得随意处置。

第二十四条 动物、动物产品运载工具在装载前和卸载后应当及时进行清洗、消毒,并取得动物卫生监督机构的动物、动物产品运载工具消毒证明。

第二十五条 动物屠宰企业应当具备法律、法规规定的条件,应当屠宰经动物卫生监督机构检疫合格,并附有检疫证明的动物。

第二十六条 屠宰和经营、运输以及参加展览、演出、比赛的动物,应当附有检疫证明;经营和运输的动物产品,应当附有检疫证明、检疫标志。

第二十七条 饲养、屠宰、经营、隔离、运输、孵化动物,或者生产、经营、加工、贮藏、运输动物产品,应当建立生产经营记录或者进出货(销售)记录,记录动物或者动物产品的种类、数量、来源、流向等情况。宾馆、饭店、招待所、食堂等使用动物产品,应当建立动物产品采购、贮藏登记管理制度。

动物卫生监督机构有权对前款要求建立的生产经营记录,进出货(销售)记录,动物产品采购、贮藏登记管理制度情况进行监督检查,单位和个人不得拒绝或者阻碍。

第二十八条 从本市行政区以外地区向无疫区输入动物以及动物产品的,货主应当向市人民政府设立的动物卫生监督机构申报,由动物卫生监督机构对拟输入动物以及动物产品的产地、品种、数量、运输路线和方式等进行审查。输入的动物以及动物产品应当经省人民政府指定通道进入检疫隔离场所进行检疫,合格的方可进入无疫区。

运输动物、动物产品需要经过本市行政区的,应当在规定时间内经由省人民政府指定的通道通过。

第二十九条 市及县(市)、有关区人民政府在规定动物疫病预防、控制、扑灭过程中强制扑杀动物,销毁动物产品和相关物品,实施规定动物疫病免疫、采样监测引起应激反应给单位或者个人造成损失的,应当按照规定给予补偿。

经检疫不合格的动物、动物产品,货主应当在动物卫生监督机构监督下按照国务院兽医主管部门的规定处理,处理费用由货主承担。

第四章 法律责任

第三十条 市及县(市)、有关区人民政府及其工作人员未依照本条例规定履行职责的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

兽医主管部门及其工作人员未依照本条例规定履行职责的,由本级人民政府责令改正,通报批评;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

动物卫生监督机构、动物疫病预防控制机构及其工作人员未依照本条例规定履行职责的,由本级人民政府或者兽医主管部门责令改正,通报批评;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第三十一条 违反本条例第十九条第一款规定,对饲养的动物不按照强制免疫计划进行免疫接种的,以及违反本条例第二十四条规定的,由市或者县(市)、有关区人民政府设立的动物卫生监

督机构责令改正，给予警告；拒不改正的，由动物卫生监督机构代作处理，所需费用由违法行为人承担，可以处一百元以上一千元以下罚款。

第三十二条 违反本条例第十九条第二款规定的，依照《中华人民共和国畜牧法》的有关规定处罚。

第三十三条 违反本条例第二十一条第二款规定的，由市或者县（市）、有关区人民政府设立的动物卫生监督机构责令改正；拒不改正的，对违法行为单位处一千元以上一万元以下罚款，对违法行为个人可以处五百元以下罚款。

第三十四条 违反本条例第二十三条、第二十六条规定，以及违反本条例第二十八条第一款未经申报检疫向无疫区输入动物、动物产品的，依照《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定处罚。

第三十五条 违反本条例，涉及其他行政管理机关权限的，由有关行政管理机关依法处理。

第五章 附 则

第三十六条 大连经济技术开发区管理委员会等市人民政府派出机构根据授权，负责管理范围内的无疫区建设和管理工作。

第三十七条 本条例下列用语的含义是：

（一）天然屏障：是指自然存在的具有阻断某种疫情传播、人和动物自然流动的地理阻隔，包括大江、大河、湖泊、沼泽、海洋、山脉、沙漠等。

（二）人工措施：是指为建设无疫区需要，限制动物和动物产品自由流动，防止疫病传播，依法设立的动物卫生监督检查站等。

（三）动物：是指家畜家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物。

（四）动物产品：是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。

第三十八条 本条例自2009年12月1日起施行。

辽宁省人大法制委员会关于《大连市无规定动物疫病区建设管理条例》审查情况的说明

——2009年9月22日在辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

省人大常委会委员
法制委员会委员 沈殿忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省人大法制委员会于2009年9月16日召开会议，对大连市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《大连市无规定